

עין משפט נר מצוה

צב א ב מיי פ"א מהל' נדרס ה"ה:

צב ג מיי שם הל"ז [נושע"י יו"ד סי' נלג סעי' א]:

צב ד מיי פ"יו מהל' תאכלת אסורות ה' כ מ סמג לאון קמא טו"ש פ"א א"ח סי' שמג וטו"ש יו"ד סי' שעג סעי' א בהג"ה:

צה ה מיי פ"א מהל' נדרס ה"כ סמג לאון קמא טו"ש יו"ד סי' רלד סעי' ב וסעי' לה:

צו ו מיי פ"ד מהל' תמונות ה"ה:

צו ה מיי פ"א שם הל' ט:

תוס' הרא"ש

ש"ס קטן אוכל נבלות כו.
תי כי ב"ד מצווין נמי להפרישו ומי ניהא הא קתני יכול יהא חייב על הקדשו קרבן. וי"ל שהיה יכול לומר ולטעמך: הקדיש הוא ואכלו אחרים. ותיב נמי הוה מצי למימר שבגל הוא עצמו ואכל אי"ז לא רצה לומר לפי ששנה כבר לדון שבועה ולכן מתוקמא בהקדיש הוא כו' כדי שתהא איירי בתרווייהו ולא משכחת זיוון שבועה באחרים הילכך בעי לאוקומי סיפא באחרים: וקראי אסמכתא בעלמא הוה. והא דקא אמר יכול יהא חייב על הקדשו קרבן לפי האסמכתא הולך ודורש הפסוק: ר' יוחנן ור"ל דאמר תרווייהו לוקין. תימה הא שמינין לר"ל דאמר התירא ספק לא שמה התירא בפרק התעובות גבי הפיגול והגזיר והטמא שבללן: זה בזה וכל מופלא סמוך לאיש התירא ספק היה דמישר לא יביא שערות ונמצא דאכתי לא היה שנה שלפני גדול וכשהביא שתי שערות לא איירי דאיכ' הוא עצמו אם אכל ילקח לו' יוחנן דאמר לעיל דאז זמן כלאחר זמן וי"ל דאוליין בתי רובן שמביאין שערות שובלן: אי דאורייתא קאן אוכל נבלות כו. ת"י הוה מצי למיפרך והא בעי ר' יוחנן כפ' תרש"ב מצווין להפרישו אלא בלאו הכי פרק שפיר (והלכי) [ולכן] המסקנא דרב פינחס בלא"ה נחת: ברב פנחס כו. פרש"י: ולהכי מיפר בקורמין הואיל שנדרה על דעת בעלה ודחק לפ' משום דאין כתוב אלא בספרים אחרים ומצינו כפ' א"ר דאמר רב הונא בריה דרב יוחש בבורחת יקדשו לפ' לעשרתן ואין כתוב בספרים אלא אעפ"י הוי פדיושו כמו אלא. ובגדלים בסוגיא זו כתוב אלא בכל הספרים הילכך נראה לפ' דאדלעיל קאי דפרין אתי נישואין דרבנן ומבטלי נדרה דאורייתא ומשני אין כדו' פינחס דכיון הנודרת על דעת בעלה יכול להפר אפי' הוי נישואין דרבנן. ותימה א"כ למה נכתבה הפתח הבעל כלל כיון דכל אשה נודרת על דעת בעלה י"ל דכיון דאמר קיים לויכ' שוב אין הבעל יכול להפר אפי' הוי נישואין דרבנן אי"ז אפי' פירשה בתריא שנדרה שלא לדעתו בעלה מיפר לה בעל כרחיה. אי"ז משום דנתנה תורה רשות לבעל להפר הוא דאמרין דנודרת על דעתו לפי שנראה לה שבידו להפר כמו בשאר נשים הילכך כיון שנדרה על דעתו וסמוכה על שולחנה כל עיקרה על דעתו נדרה ויכול להפר: בברוח קסבר תרומה בזמן הזה דאורייתא ובעי לאיתויי

מו:

א"י מופלא הסמוך לאיש דאורייתא מילקא נמי לילקי. וא"ת ואמאי פריך בפשיטות דלילקי הא איכא אמוראי דאמרי דנדרו נדר לענין שאם אכלו אחרים שלוקין אכל הוא לא לקי דקטן הוא לעונשין וי"ל דהכי פריך אי מופלא הסמוך לאיש דאורייתא ואית' ליה איסורא לקטן מילקא נמי לילקי:

לאותן המוזהרין ע"יו. תימה

א"כ היכי ס"ד דליחייבו קרבן לפי שמניחין לו לעבור על נדרו וי"ל דהוה מצי למימר ולטעמך אלא דצלאו הכי פריך שפיר:

בגון שהקדיש הוא ואבדו אחרים. וא"ת ואמאי לא מוקי כגון שאכל הוא צעמנו לכשהגדיל והוה ניחא טפי דודן שצועה לא ממוקמא אלא כשאכל צעמנו דאפי' נשבע שלא יאכלו אחרים אין צדק כלום כל זמן שלא אסר עליהם צניקוס דהוי כהקדש וי"ל דניחא ליה לאוקומי כשאכלו אחרים מיד סמוך לנדרו:

רבי יוחנן ור"י דאמרי תרוייהו דוקין. וא"ת והא סבר ר"ל התירא ספק לא שמה התירא בהתעובות (ונחם עת). גבי נומר ופגול שצנלן זה בזה והכא התירא ספק הוא דשמה לא יביא צ' שערות עד צ' שנים או ג' ונמנאל דלכתי לא הוי מופלא סמוך לאיש ואי מיירי שאכלו אחרים לאחר שהגדיל א"כ הל"ז כשאכלו הוא צעמנו ובהציא שתי שערות נמי לא איירי דא"כ הוא עצמו אם יאכלנו ילקה דרבי יוחנן אית' ליה לעיל דמוך זמן כלאחר זמן וי"ל דאוליין בתי רוב רוצ שמצינא שתי שערות צנלן דהיינו בני י"ג ויום א': **אין** ב"ד מצווין להפרישו. וא"ת לרצ הונא דלמר שהוא עצמו לוקה מה מועיל הפרמו ומו מה משני הא בעי רבי יוחנן למימר בפרק חרש (יבמות דף קיד.) דב"ד מצווין להפרישו וי"ל דלמסקנא דקאמר דעל דעת בעלה נודרת אחי שפיר והוה מצי למימר שהמא' וליטעמך אין סבר ר' יוחנן דב"ד מצווין להפרישו אלא דצלא"ה פריך שפיר:

בדרב פנחס דאמר ע"י דעת בע"ה היא הנודרת. והוי כמו אלא אע"ג דלא כתוב בפסרים אלא וכעין זה יש צפ' אע"פ (כמונות דף עט.) ^(א) אמר רב הונא בריה דרב יוסע ב' צאומי יקדשו ידיו לעושיהם דאין בפסרים אלא וצגדלים ^(דף יג.) ^(ב) יש בפסרים אלא וא"ת א"כ אמאי נכתב בפרשת נדרים דבעל מפר לאשתו אפי' אינה אשתו כגון הכא הצעל מפר דעל דעתו נודרת וי"ל דלינטריך לענין שאם אמר קיים לויכ' שאינו יכול להפר א"כ משום דלמר רחמנא בעל מפר קאמר דלעולם על דעתו היא נודרת ואע"ג דהכא לא הוו אלא נישואין דרבנן ולא אמרה תורה שיפר מ"מ היא סצורה שצידו להפר כמו בשאר נשים

ונודרת על דעתו: **א"י** אמרת בשמ"א מופלא הסמוך לאיש דאורייתא. וא"ת אדפריך מרבי יוסי לסיועי מדרבי יהודה דלמר אין תרומתו תיראה אלמא סבר דמופלא הסמוך לאיש דרבנן ולכן לא מתקן טבל דאורייתא וי"ל דר' יהודה נמי אית' ליה דמופלא סמוך לאיש דאורייתא ולהקל לתקן טבל לא איתרבי להיות כגדול:

ואינה

דהוא סתמה כי היכי דסתם מתניתין ר"מ [סנהדרין פו:]. **פני** ^(א) ולא סבר לה. להא דרשא דקמני שלישית אין להן אלא ודאי בטלה קדושת הארץ ותרומתה דהשתא דרבנן: **עיסם חולין** **שנדמעה**.

יוצא דופן פרק חמישי נדה

לפי שמצינו שהסוה הכסוב
מכי יפליא דמשמע יודע להפלות סמוך לאיש דלכתי קטן הוא כל שנה זו: **זה סדר אשר לוה וגו'.** כלומר לאיסר ולא יחל אמרתי שיהא איסרו איסר ונדרו צבל יחל ולא לקרבן מעילה וצל יחל היינו מלקות ומסייע ליה לרב הונא: **אימא**

לאיסור צל יחל כלומר לאיסורא צעלמא ולא מלקות: **אי מופלא סמוך לאיש דאורייתא.**
מכי יפליא לנדרו נדרס: **מילקא נמי לילקי.**
דהא כל זמן דנדרו נדר קאי עליה צבל יחל: **איסורא נמי ליכא.**
עליו אם אכלו דהא אי אמו רבנן לתקומי הכי מקון שלא יאכלו אחרים את הקדשו או הוא לכשיגדיל אכל צקטנותו לא צאו לאסור עליו דקטן לאו צר קצולי עליה תקנתא דרבנן הוא: ומשני לעולם דרבנן ואיסורא אמאן קאי על אופן המזהרים עליו להפריש מאיסורא: **ש"מ כו.**
פלוגמא היא בפרק חרש שנשא פקחת ציבנות (דף קיד.). **אלא הכא נמאי עסקין כו'.**
ולעולם דקמני ולאיסר ולצל יחל דהוי מלקות גמור ואפ"ה לא תסייעיה לרצ הונא מהא דהא דקמני מלקות אהקדש קטן לאו לדידיה קאמר אלא לאחרים שצאלו את הקדשו: **מדרבנן** כלומר מ"ד אין לוקין מוקים להא דקמני לאיסר ולצל יחל כדאוקמינן לאיסור צל יחל איסורא צעלמא ומדרבנן ומקרא דכי יפליא דקמני ששהו הכתוב אסמכתא צעלמא: **יטומא.**
שהשיאתה אמה דבת מילאין היא דנשואין דידה מדרבנן: **צעל מפר נדרס.**
ולא קרי לה יטומה אלא צקטנותה כל זמן שראויה למילאין: **אי אמרם צעלמא מופלא סמוך לאיש.**

לא הוי נדרו נדר אלא מדרבנן מש"ה צעלה מפר לה דלמו נשואין דרבנן כו': **והא לני גדלה אכלה.**
בההיא הפרה דלאו הפרה היא ונמנאל גדול אוכל נצלות: **כל שעה.**
ואף משגדלה: **והוא שצעל.**
לאחר שגדלה דהויא הך צעילה קדושין גמורין דאורייתא דמעשה גדולה מעשה הלכך אמו נישואין דאורייתא ומצטלין נדרא דאורייתא: **אין הצעל מפר.**
נדרים הקודמין לנישואין צמסכת נדרים [כו.]. **והאי נדר קדם להך צעילה דאורייתא:** **על דעם צעלס.**
והך קטנה על דעתו של זה נדרה וכי אמרינן אין הצעל מפר צקודמין הדיא דלית לה צעל צשעת נדר כלל: **כדרב פנחס.**
כלומר לא תוקי לה לצרייתא כשהצעל מפר לה כל שעה ושעה ^(א) לעולם נדרה דאורייתא ודקשיא לך אמו נשואין דרבנן ומצטלין נדרא דאורייתא אהכי מצטלת לכל הנודרת כו': **לעונם נדרים.**
היינו מופלא הסמוך לאיש שנדריו נצדקין: **סברוס.**
רבנן בני הישיבה דצעו לאותובי לרצ כהנא מהכא: **תרומה דאורייתא.**
וקאמר משבא לעונת נדרים תרומתו תרומה ותרומה והקדש וגדר חדא

היא דמקדשה דצדורו שקורא עליה שם: **ירושא ראשונה.**
של יושע: **ושנים.**
צימי עורא: **יש לכן.**
כלומר צגלות נצוכדנלר בטלה קדושת הארץ וננטרכו ליורשה ולקדשה צשניה: **אצל שלישית.**
לעמיד לצא: **אין לסם.**
כלומר אינה ירושה דלא ינטרכו לרשמה ולקדשה דלא בטלה קדושתה מגזרת הכתוב: **ואמר רבי יוחנן.**
צעלמא: **מאן סנא סדר עולם רבי יוסי.**
ולא סבר לה.
להא דרשא דקמני שלישית אין להן אלא ודאי בטלה קדושת הארץ ותרומתה דהשתא דרבנן: **עיסם חולין** **שנדמעה** או שנתחמצה בשאור של תרומה חיבת

היא דמקדשה דצדורו שקורא עליה שם: **ירושא ראשונה.**
של יושע: **ושנים.**
צימי עורא: **יש לכן.**
כלומר צגלות נצוכדנלר בטלה קדושת הארץ וננטרכו ליורשה ולקדשה צשניה: **אצל שלישית.**
לעמיד לצא: **אין לסם.**
כלומר אינה ירושה דלא ינטרכו לרשמה ולקדשה דלא בטלה קדושתה מגזרת הכתוב: **ואמר רבי יוחנן.**
צעלמא: **מאן סנא סדר עולם רבי יוסי.**
ולא סבר לה.
להא דרשא דקמני שלישית אין להן אלא ודאי בטלה קדושת הארץ ותרומתה דהשתא דרבנן: **עיסם חולין** **שנדמעה** או שנתחמצה בשאור של תרומה חיבת

היא דמקדשה דצדורו שקורא עליה שם: **ירושא ראשונה.**
של יושע: **ושנים.**
צימי עורא: **יש לכן.**
כלומר צגלות נצוכדנלר בטלה קדושת הארץ וננטרכו ליורשה ולקדשה צשניה: **אצל שלישית.**
לעמיד לצא: **אין לסם.**
כלומר אינה ירושה דלא ינטרכו לרשמה ולקדשה דלא בטלה קדושתה מגזרת הכתוב: **ואמר רבי יוחנן.**
צעלמא: **מאן סנא סדר עולם רבי יוסי.**
ולא סבר לה.
להא דרשא דקמני שלישית אין להן אלא ודאי בטלה קדושת הארץ ותרומתה דהשתא דרבנן: **עיסם חולין** **שנדמעה**.

גון שנפל סאה של תרומה לתוך פחות ממאה של חולין:

חייבת

מסורת הש"ם

(א) שנת קמא. יבמות קיד. [גיטין נה.]. ט [נזיר כט: סב.]. א [שבת קמא. וט"ז]. ד [גיטין פג: נדרים עג: שבת מו: יבמות כט: ט] תרומות פ"א מ"ג. ו [נוסכד המנשה שלפניו ר' יהודה אומר תרומתו תרומה וע"ש כפי ה"י"ש]. ו [יבמות פב: ט] [סס:]. ט [גי' תוס' עירובין ט: ד"ה אי לא]. ^(א) [עירובין לח:]. ט [במדבר ו, ו] וצ"ל אחר ד"ה כדרבן, [בבמי' שפנינו איתא אלא], ט וצ"ל פה:.

תורה אור השלם

1. ודברך משה אל ראשי האמוראים לבני ישראל לאמור וזה הדבר אשר צוה במדבר ל ב 2. ותביאך יי אלהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה ותישקך ודברך מאבותיך: דברים ל ה

הגהות הב"ח

(א) גב' מני לה ולא סבר דף י"ז שבע מן עירובין וסנהדרין דף פו ושעטות פ"ק וצמכה מקומות: (ב) מצינו דכרז פנחס וי' דלעולם וי' אהכי מבטלין: (א) ד"ה מני לה ולא סבר:

גליון הש"ם

גב' שהקדיש הוא ואבילו אחרים. ע' נדרס טו ע"א נ"ץ

מוסף רש"י

מופלא הסמוך לאיש. קטן שידע להפלות ולומר בזמן שהוא סמוך לאיש, דהיינו בן י"ג. לשם מי נדר לשם מי הקדיש (נזיר כט:). על דעת בעלה היא נודרת. על מנת אם ירלה הצעל וסמכה עליה דמזוקק לה כיום משעו (שבבא סו.) על מנת אם ירלה וסם לאו לא יחל נדר (גיטין פג.). וירושא ראשונה. צימי ירושע היא ירושה, ושניה. וכן שנים דצימי עורא, דכשגלו גלות לאומה בטלה קדושת הארץ וצטלת ירושה לאומה וקדושת שניה ירושה (נזירין טו.). שלישית אין לה. כלומר לא בעי להסדר ומיתמא, דירושא עומדת היא, ואשמעינן האי קרא דלא בטלה קדושת הארץ צגלות טיטוס (יבמות סח) ששהיה לא פסקה (נזירין סח).

תוס' הרא"ש (המשך)

סייעתא דליל. ותימה דהא ר"ל סבר בפרק הערל תרומה בזמן הזה דרבנן וי"ל דהוה מצי לטימר ולטעמך: אתי גברא דרבנן ומתקן טבל דאורייתא. ותימה אדפריך מדר' יוסי לסייעיה מדר' יהודה דאמר אין תרומתו תרומה וי"ל דר' יהודה שפיר מצי סבר דמופלא סמוך לאיש דאורייתא ואפי"ה אין תרומתו תרומה דדוקא להקדיש ולאסור הוי מופלא סמוך לאיש כגדול אבל לתקן הכרי לא חשיב כגדול הילכך אין תרומתו תרומה: